



P U T U S A N

Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dame Ujung RT.000 RW.000 Ds. Timbang
Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan,
Sumatera Utara (KTP) atau Dsn. Manang Kuli
RT.05 RW.01 Ds. Randu Agung Kec.
Kebomas Kab. Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,14 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk ANT warna hitam;
 - 1 (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,11 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah casing *handphone* warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-5458/Tg.Prk/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Perak Timur Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO akan berangkat kerja untuk menagih hutang, Terdakwa dihubungi oleh bos Terdakwa yaitu sdr. SAHAT PANDAPOTAN (DPO) untuk titip dibelikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran menggunakan uang hasil menagih dan akan diganti



setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada sdr. SAHAT PANDAPOTAN dengan keuntungan Terdakwa dapat mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah bekerja sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Ampel Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Mr. X sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per poket sehingga total uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu 1 (satu) poket merupakan titipan sdr. SAHAT PANDAPOTAN (DPO) dan 1 (satu) poket merupakan milik Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Perak Timur Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh saksi SUTANTRI LUKIANA dan saksi TEGUH ANGGARA YUDHA anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pakal Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta plastiknya yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk ANT warna hitam dan 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta plastiknya yang berada di dalam 1 (satu) buah casing handphone warna hitam lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pakal Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06862/NNF/2023 tanggal 08 Oktober September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25147/2023/NNF sampai dengan Nomor 25148/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,103$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Perak Timur Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO berdiri di pinggir Jalan Perak Timur Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh saksi SUTANTRI LUKIANA dan saksi TEGUH ANGGARA YUDHA anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pakal Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,14 gram beserta plastiknya yang diakui Terdakwa adalah milik sdr. SAHAT PANDAPOTAN (DPO) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang merk ANT warna hitam dan 1 (satu) plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,11 gram beserta plastiknya yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang berada di dalam 1 (satu) buah casing handphone warna hitam yang kesemuanya diakui penguasaannya dan penyimpanannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pakal Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06862/NNF/2023 tanggal 08 Oktober September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby



Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25147/2023/NNF sampai dengan Nomor 25148/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,103$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Teguh Anggara Yudha**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, Saksi bersama Saksi Sutantri Lukiana dan team telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir Jalan Perak Timur Surabaya;
 - Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang merk Ant warna hitam serta dan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Mapolsek Pakal Surabaya, Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan atau diselipkan Terdakwa dalam casing *handphone* warna hitam;
 - Bahwa pada saat itu, terlihat gelagat Terdakwa mencurigakan ketika Terdakwa disuruh untuk menghubungi keluarga ternyata berusaha untuk menghilangkan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,11 gram tersebut;
 - Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli sabu-sabu pada seseorang tidak dikenal yaitu Mr. X, dengan menggunakan uang hasil



menagih hutang sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per poketnya seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) sehingga total sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara Terdakwa datang di daerah Ampel Surabaya kemudian Terdakwa langsung membeli 2 (dua) poket sabu-sabu, yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram adalah milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian sabu-sabu kepada Mr. X sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan poket satunya akan diserahkan kepada bosnya, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, poketan sabu-sabu yang diserahkan kepada Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa di jalan sebagai keuntungan Terdakwa membelikan sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sutantri Lukiana, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir Jalan Perak Timur Surabaya bersama Saksi Teguh Anggara Yudha dan rekan satu tim;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah tas slempang merk Ant warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) casing hp warna hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, di Jalan Perak Timur Surabaya Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang merk Ant warna hitam serta pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Mapolsek Pakal Surabaya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan/ diselipkan Terdakwa dalam casing hp warna hitam (pada saat terdakwa disuruh menghubungi keluarga terlihat gelagat mencurigakan ternyata Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti tersebut);
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat. Pada saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian Saksi tangkap dan geledah menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada seseorang tidak Terdakwa kenal Mr. X dengan menggunakan uang hasil menagih hutang sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) @Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara Terdakwa datang di daerah Ampel Surabaya kemudian Terdakwa langsung membeli 2 (dua) poket sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, 2 (dua) poket sabu tersebut, 1 (satu) poket untuk didirinya sendiri dan 1 (satu) poket lainnya titipan dari bosnya yang bernama Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06862/NNF/2023 tanggal 08 Oktober September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25147/2023/NNF sampai dengan Nomor 25148/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Perak Timur Kota Surabaya ketika Terdakwa mau arah pulang ke rumah;
- Bahwa ketika penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya, di dalam tas slempang merk Ant warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di tempat tersebut ada orang yang menjual sabu-sabu karena Terdakwa awalnya diajak oleh temannya dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 5 (lima) kali di tempat tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, ketika Terdakwa selesai bekerja menagih pembayaran hutang di daerah Surabaya, lalu Terdakwa menuju ke suatu daerah yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari orang tidak dikenal, Mr. X dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa mengkonsumsinya sebagian dan sisanya dimasukkan dalam tas slempang, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga membelikan bos Terdakwa yang bernama Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awal mula bos Terdakwa, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) menitip untuk dibelikan sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa mau berangkat kerja untuk menagih hutang, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah selesai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih Terdakwa langsung membeli sabu-sabu pesanan bosnya tersebut, selain itu Terdakwa juga membeli sabu-sabu untuk dirinya sendiri dengan harga yang sama yaitu Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) per poketnya;

- Bahwa total sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Mr. X adalah sebanyak 2 (dua) poket sabu-sabu, yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di bungkus handphone Terdakwa adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan tas slempang merk Ant warna hitam adalah milik bos Terdakwa, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
- Bahwa untuk sabu-sabu milik Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian di perjalanan menuju rumah dan sisanya yang disimpan dalam tas slempang merk Ant akan diserahkan kepada Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) tidaklah berupa upah dalam bentuk uang melainkan Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membelikan sabu-sabu milik Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) adalah uang hasil tagihan pembayaran utang dan akan diganti oleh Sdr. Sahat Pandopotan setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu titipannya tersebut;
- Bahwa Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) sudah sering kali titip untuk dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa dimana setiap kali Terdakwa beli sabu-sabu, pasti Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) titip beli;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba tahun 2017 dengan putusan pidana penjara selama 2,6 tahun (dua tahun enam bulan) di Medan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu-sabu berat bruto ± 0.14 gram beserta pembungkusnya;



- b. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu-sabu berat bruto ± 0.11 gram beserta pembungkusnya;
- c. 1 (satu) buah tas slempang merk Ant warna hitam;
- d. 1 (satu) buah casing *handphone* warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Teguh Anggara Yudha dan Saksi Sutantri Lukiana telah menangkap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Perak Timur Kota Surabaya ketika Terdakwa mau arah pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi Teguh Anggara Yudha dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang merk Ant warna hitam serta dan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Mapolsek Pakal Surabaya, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan atau diselipkan Terdakwa dalam casing *handphone* warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Mr. X di lokasi tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa selain membeli untuk diri sendiri, Terdakwa juga membelikan titipan sabu-sabu bos Terdakwa yang bernama Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
- Bahwa awalnya, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) menitip untuk dibelikan sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa mau berangkat kerja, dimana Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah bekerja Terdakwa langsung membeli sabu-sabu untuk dirinya dan pesanan dari Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) tersebut;
- Bahwa total sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Mr. X adalah sebanyak 2 (dua) poket sabu-sabu, yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di bungkus *handphone* Terdakwa adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$



- gram beserta pembungkusnya yang disimpan tas slempang merk Ant warna hitam adalah milik bos Terdakwa, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
- Bahwa untuk sabu-sabu milik Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian di perjalanan menuju rumah dan sisanya yang disimpan dalam tas slempang merk Ant akan diserahkan kepada Sdr. Sahat Pandopotan (DPO);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) tidaklah berupa upah dalam bentuk uang melainkan Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membelikan sabu-sabu milik Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) adalah uang hasil tagihan pembayaran utang dan akan diganti oleh Sdr. Sahat Pandopotan setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu titipannya tersebut;
 - Bahwa Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) sudah sering kali titip untuk dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa dimana setiap kali Terdakwa beli sabu-sabu, pasti Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) titip beli;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06862/NNF/2023 tanggal 08 Oktober September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25147/2023/NNF sampai dengan Nomor 25148/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **MUHAMAD FAHRI Bin BEJO UTOMO**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Teguh Anggara Yudha dan Saksi Sutantri Lukiana telah menangkap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Perak Timur Kota Surabaya ketika Terdakwa mau arah pulang ke rumah, dan saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam tas slempang merk Ant warna hitam;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut di atas, keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Mapolsek Pakal Surabaya, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di bungkus handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di bungkus handphone Terdakwa adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya yang ditemukan petugas di dalam tas slempang merk Ant warna hitam adalah milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. Sahat Pandopotan (DPO), yang meminta tolong dibelikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan bos Terdakwa bernama Sdr. Sahat Pandopotan (DPO), yang membelinya dari Mr. X, seseorang yang tidak diketahui dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) per-poketnya;

Menimbang bahwa untuk sabu-sabu milik Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sebagai keuntungan Terdakwa membantu membelikan sabu-sabu dan kejadian tersebut bukanlah baru pertama kali Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) menitip dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa melainkan setiap Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Mr. X, Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) pasti menitip dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06862/NNF/2023 tanggal 08 Oktober September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 25147/2023/NNF sampai dengan Nomor 25148/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,103$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Terdakwa tidak tertangkap tangan ketika sedang membeli sabu-sabu, melainkan setelah selesai membeli sabu-sabu dari Mr. X dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) poket untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) poket titipan beli dari Sdr. Sahat Pandopotan (DPO), dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan sabu-sabu pada diri Terdakwa masuk dalam pengertian memiliki sabu-sabu. Namun demikian yang perlu dicermati adalah perbuatan Terdakwa yang membantu membelikan Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) 1 (satu) poket sabu-sabu dari Mr. X, telah mempermudah dan memperlancar Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) dalam memperoleh sabu-sabu, dan dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan keuntungan berupa menggunakan sebagian sabu-sabu milik Sdr. Pandopotan (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", karena ada perbuatan Terdakwa sebagai pihak ketiga yang mempermudah dan memperlancar pembeli dan penjual tanpa harus bertemu langsung dan selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan, walaupun tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk mengkonsumsi sabu-sabu milik dari orang yang menitip dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi unsur "menjadi perantara dalam jual beli" Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan perbuatan yang melawan hukum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa pada waktu penangkapan tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan jumlah



barang bukti narkoba yang ditemukan dari diri Terdakwa jumlahnya relatif sebanyak yaitu 2 (dua) poket dengan total $\pm 0,25$ gram, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli poket-an sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun demikian terdapat pula fakta bahwa selain membeli untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga berperan sebagai perantara pembelian sabu-sabu pesanan Sdr. Sahat Pandopotan (DPO) dengan keuntungan, tidak berupa uang melainkan mengkonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibantu belikannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu-sabu berta bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya;
- b. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu-sabu berta bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya;

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas slempang merk Ant warna hitam;
- b. 1 (satu) buah casing Hp warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Fahri Bin Bejo Utomo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,14$ gram beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sabu-sabu berat bruto $\pm 0,11$ gram beserta pembungkusnya;
 - c. 1 (satu) buah tas slempang merk Ant warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah casing Hp warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikan, S.Sos., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2604/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21